



preparatic 31

TEMA 7

LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.
LA JERARQUÍA DE LAS FUENTES. LA LEY. LAS
DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CON FUERZA
DE LEY: DECRETO-LEY Y DECRETO LEGISLATIVO.
EL REGLAMENTO: CONCEPTO, CLASES Y
LÍMITES. OTRAS FUENTES DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO.

Versión	31.1
Fecha de actualización	19/02/2026

Resumen Express

1 Fuentes del derecho administrativo

El Derecho Administrativo es el conjunto de normas del Derecho Público interno que regula la organización y actividad de las Administraciones Públicas.

El **artículo 1 del Código Civil** enumera como fuentes la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. El sistema de fuentes del Derecho se puede establecer de acuerdo con:

- a) **Fuentes primarias.**
 1. La Constitución.
 2. Los Tratados Internacionales publicados en el Boletín Oficial del Estado.
 3. Las Leyes, tanto formales como materiales, esto es, normas con rango de ley.
 4. Los reglamentos.
- b) **Fuentes subsidiarias.** Aquellas que se aplican sólo en defecto de fuentes primarias.
 1. La costumbre.
 2. Los principios generales del derecho.
 3. La jurisprudencia.

1.1 Artículos de la Constitución referentes a las fuentes del derecho

- **Artículo 81:** Leyes Orgánicas
- **Artículo 82:** La delegación Legislativa
- **Artículo 83:** Limitación de las Leyes de Bases
- **Artículo 85:** Decretos Legislativos
- **Artículo 86:** Decretos-leyes
- **Artículo 88:** Proyectos de ley
- **Artículo 89:** Propositiones de ley
- **Artículo 93:** Tratados internacionales
- **Artículo 150:** Coordinación de competencias legislativas

1.2 La jerarquía de las fuentes

La jerarquía de las fuentes determina el orden de aplicación de las normas.

Principio de jerarquía normativa (artículo 9.3 de la Constitución): establece que las normas de rango superior prevalecen y se imponen sobre las de rango inferior. Las normas que ostentan el mismo rango tienen la misma fuerza normativa. En virtud de este principio se configura una estructura piramidal de tres escalones:

- La cúspide es la **Constitución**, norma suprema.
- En segundo lugar, se encuentran las **leyes y las disposiciones del Gobierno con rango de Ley** y los **Tratados Internacionales** publicados en el B.O.E.
- El tercer escalón lo constituyen los **Reglamentos**.

2 La Ley

Se considera Ley toda disposición general y abstracta que regula con carácter obligatorio situaciones jurídicas, con independencia del órgano que la dicte.

Características de las leyes:

- Generalidad
- Abstracción
- Obligatoriedad y coactividad
- Permanencia

- Irretroactividad
- Sanción y promulgación por el Rey en el plazo de **15 días**.

Clases de leyes:

- a) Leyes estatales y leyes autonómicas
- b) Leyes orgánicas y leyes ordinarias
 - **Leyes Orgánicas** (art. 81 CE): van referidas a materias a las que la Constitución atribuye especial trascendencia y para cuya aprobación se requiere mayoría absoluta en el Congreso.
 - **Leyes ordinarias**: son aquellas que se elaboran por el procedimiento habitual y se aprueban por mayoría simple. Ejemplos: leyes marco, leyes de transferencia o delegación, leyes de armonización, leyes de Presupuestos del Estado.

3 Las Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley

3.1 El Real Decreto-Ley

El decreto-ley, regulado en el **artículo 86 CE**, es una disposición legislativa provisional dictada por el Gobierno en casos de **extraordinaria y urgente necesidad**, que toma la forma de Real Decreto-Ley. Su utilización está sometida a importantes límites materiales, pues no puede afectar a

- El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado
- Los derechos, deberes y libertades fundamentales del Título I de la Constitución
- Al régimen de las Comunidades Autónomas
- Al derecho electoral general

3.2 El Real Decreto Legislativo

El decreto legislativo es la norma con rango de ley dictada por el Gobierno en virtud de una **delegación expresa** otorgada por las Cortes Generales mediante

- **Ley de bases** (para elaborar textos articulados)
- **Ley ordinaria** de autorización (para aprobar textos refundidos)

4 El Reglamento

El reglamento administrativo es la disposición de carácter general dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria, con un rango inferior y subordinado a la ley.

Características principales del reglamento:

- Es una norma de **carácter general** que se inserta en el ordenamiento jurídico.
- Procede del **poder ejecutivo**.
- Está sometido a la ley por los principios de **legalidad y jerarquía normativa**.
- Inderogabilidad singular.
- Nulidad de pleno derecho de reglamentos ilegales.
- No constituye la legislación delegada.

4.1 Clases de reglamentos

Por su **origen**:

- Estatales
- Autonómicos

- Locales
- Institucionales y Corporativos

Por sus **efectos**:

- Jurídicos
- Administrativos

Por su **relación con la Ley**:

- Ejecutivos
- Independientes

Por razón de los **destinatarios**:

- Generales
- Especiales

4.2 Potestad reglamentaria y sus límites

La potestad reglamentaria es el poder de dictar reglamentos que el ordenamiento atribuye al Gobierno del Estado, a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales.

4.2.1 Límites materiales

- **Principio de Reserva de Ley:** en la actualidad se encuentra consagrado en la Constitución para definir el ámbito material que corresponde a la Ley y al Reglamento.
- **Principio de Interdicción de la arbitrariedad:** constituye, en muchos casos, el parámetro de control insustituible de los reglamentos para su enjuiciamiento por los Tribunales.
- **Principio de irretroactividad de las normas:** la ley se aplicará al futuro y no al pasado.

4.2.2 Límites formales

- **Jerarquía:** conforme al principio de jerarquía (artículo 9.1 de la CE) ninguna norma puede vulnerar otra de rango superior.
- **Competencia:** los reglamentos deben dictarse por los órganos que tienen atribuidas competencias a tal efecto.

ADMINISTRACIÓN	ÓRGANOS COMPETENTES
ESTADO	Presidente del Gobierno
	Consejo de Ministros
	Comisiones Delegadas del Gobierno
	Ministros
AUTONÓMICA	Consejo de Gobierno
	Presidente de la Comunidad
	Consejeros
ENTIDADES LOCALES	Pleno de la Corporación

5 Otras fuentes del derecho administrativo

- **Fuentes subsidiarias:**
 - La costumbre
 - Los principios generales del derecho
- **Fuentes indirectas:**
 - La jurisprudencia
 - La doctrina científica